



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
1ª Vara Cível da Comarca de Frederico Westphalen

Rua Antonio Boscardin, 364, Cxa.P 154 - Bairro: Centro - CEP: 98400000 - Fone: (55) 3029 9959 - CAP (55) 9 9727 0211 - Email: frfredwest1vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5001804-71.2021.8.21.0049/RS

AUTOR: MAICON DENTI

RÉU: R.A. MESQUITA DE ARAUJO - MOVEIS E ESTOFADOS

RÉU: HDI SEGUROS S.A.

RÉU: HDI SEGUROS S.A.

SENTENÇA

Vistos, para sentença.

MAICON DENTI, qualificado na inicial, propôs **AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO** contra **R.A. MESQUITA DE ARAUJO MOVEIS E ESTOFADOS ME e HDI SEGUROS S.A.**, igualmente identificados, narrando que no dia 23/02/2021, por volta das 16h30min, trafegava com o caminhão Mercedes Benz L1113, Placas CLK9H70, de sua propriedade, pela Rodovia PR 180, aproximadamente no km 208, quando o veículo foi abalroado pelo automóvel Fiat Strada, Placas ARW3250, de propriedade da primeira requerida.

Referiu que o automóvel da primeira requerida era conduzido pelo Sr. Lucas Gabriel Biaggi, que após realizar a ultrapassagem do terceiro veículo envolvido no acidente (Ford Cargo, placas ATO5461) perdeu o controle da Fiat Strada e bateu no caminhão do autor. O condutor da Fiat Strada faleceu no local.

Aduziu que em razão do acidente sofreu graves prejuízos materiais e morais.



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
1ª Vara Cível da Comarca de Frederico Westphalen

Postulou pela condenação da demandada ao conserto do veículo, lucros cessantes, depreciação do caminhão, perdas e danos pela contratação de advogado, além do dano moral suportado.

Efetuiu os requerimentos de estilo, valorou a causa e juntou documentos.

Indeferida a tutela de urgência.

Os demandados foram citados.

A requerida R.A. MESQUITA DE ARAÚJO - MOVEIS E ESTOFADOS apresentou contestação suscitando, preliminarmente, pela denúncia da lide da seguradora. No mérito. Alegou, em síntese, que não há indícios que o evento danoso tenha sido causado pelo condutor do veículo a requerida. Mencionou que pelo croqui do acidente não é possível identificar com precisão a área de impacto. Ainda, não há sequer relatório informando como o acidente ocorreu, ou seja, não está comprovada a ilicitude do ato pela empresa requerida. Impugnou os pedidos contidos na inicial. Requereu a improcedência da demanda. Juntou documentos.

A requerida HDI SEGUROS S/A apresentou contestação arguindo, em síntese, a necessidade de observar os limites do contrato. Aduziu que as provas carreadas aos autos não comprovam a culpa do veículo segurado, portanto, não se prestam como meio de prova hábil a demonstrar o nexo de causalidade, tampouco culpa do condutor do veículo segurado. Discorreu sobre os pedidos contidos na inicial. Requereu a improcedência do pedido e juntou documentos.

Houve réplica.

Foi novamente indeferido o pedido de tutela de urgência.

Tomado os depoimentos pessoais de Maicon Denti e de Ricardo Mesquita e inquiridas sete testemunhas.



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
1ª Vara Cível da Comarca de Frederico Westphalen

Indeferido o pedido de produção de prova pericial.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais.

É o relatório. Decido.

Inexistindo preliminares a serem analisadas, passo, de imediato, a análise do mérito.

Com efeito, os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, estabelecem a obrigação de reparação àquele que, por ato ilícito, viola direito alheio e causa dano a outrem:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Nesse sentido, a responsabilidade civil tem como pressupostos o fato danoso, o nexo de causalidade entre a conduta e o dano e a culpa ou dolo do agente.

Na hipótese, a existência do acidente automobilístico é incontroversa, restando comprovada, inclusive, pelo boletim de ocorrência, restando o debate sobre a responsabilidade pela ocorrência da colisão, e a existência dos danos suportado.



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
1ª Vara Cível da Comarca de Frederico Westphalen

No caso dos autos, o Laudo Pericial nº 18.997/2021, concluiu que:

6. CONCLUSÃO

Diante das evidências físicas observadas e interpretadas por ocasião do exame de corpo de delito, **conclui o Perito Criminal que o automóvel FIAT (V1) trafegava**, nos momentos que precederam o acidente, pela Rodovia Estadual de prefixo PR-180, **no sentido Moreira Sales, quando ao atingir o local da ocorrência**, nas proximidades do marco quilométrico 208+210m, trecho em reta com declive,



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
1ª Vara Cível da Comarca de Frederico Westphalen

Pág. 8

LAUDO Nº 18.997/2021

seguido de trecho em curva à direita, invadiu a faixa de sentido contrário e colidiu sua região frontal contra a região frontal esquerda do caminhão MERCEDES-BENZ (V2), que após o impacto, seguiu até sua posição final de imobilização. Após a colisão inicial, o automóvel FIAT (V1) rotacionou, retornou à faixa que seguia inicialmente (sentido Moreira Sales) e colidiu o seu setor esquerdo contra a região frontal do caminhão FORD (V3), que trafegava pela faixa sentido Moreira Sales, e, após o impacto, ambos os veículos seguiram até suas posições finais de imobilização. A colisão inicial ocorreu na faixa de sentido regular do caminhão MERCEDES-BENZ (V2) e a colisão secundária ocorreu na faixa de sentido regular do caminhão FORD (V3).

O sinistro em questão ocasionou avarias nos veículos envolvidos e levou ao óbito no local da pessoa identificada oficialmente como LUCAS GABRIEL BIAGGI, condutor do automóvel Fiat.

A prova testemunha, por sua vez, referiu sobre o acidente de trânsito:

Autor, descreveu que seu caminhão não foi consertado, o caminhão foi levado pela seguradora e se encontra na oficina. Referiu que está trabalhando de empregado e fazendo uns bicos, ajudando seu pai. Quando o caminhão foi batido estava pagando o conserto do motor do caminhão. Depois que o caminhão foi batido, não sabe dizer a renda mensal. Possuía o caminhão cerca de 9/10 meses, tendo pago R\$ 55.000,00 e no conserto investiu uns R\$ 45.000,00. Sobre o acidente, referiu que a ultrapassagem foi em local proibido, o veículo pegou o seu caminhão, em sua pista. Trafegava cerca de 50/60km/h. O caminhão andou cerca de 15 metros do



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
1ª Vara Cível da Comarca de Frederico Westphalen

impacto. Andou para sair fora pista. Entortou o eixo do caminhão. A seguradora ofereceu o valor que pagou pelo veículo, sem o investimento. O outro caminhão não teve culpa no acidente. O veículo Fiat/Strada perdeu o controle do veículo na ultrapassagem. Não tinha outro caminhão, mas seu pai tinha outros caminhões, disse que o seu caminhão era maior. O valor de mercado do veículo valia cerca de R\$ 110.000,00. Tinha um faturamento líquido mensal de 15/20 mil por mês, não sabendo referir o valor dos gastos mensais. Se faturasse 30 mil bruto no mês sobraria mais que 15 mil líquido, acredita que uns 20 mil líquido.

Ricardo Augusto Mesquita de Araújo, sócio proprietário da empresa demandada, o acidente foi em rodovia saindo para cidade próxima, seu funcionário que conduzia o veículo. Referiu que o veículo tinha seguro e foi acionado, a seguradora removeu os veículos e a própria seguradora indicou a mecânica onde ficariam os veículos. O culpado do acidente foi o seu funcionário que dirigia o Fiat/Strada, em razão dos laudos, pela ultrapassagem em faixa contínua e depois que foi até o local do acidente.

A testemunha Jackson Bakis, estava presente no momento do acidente, era caroneiro do Fiat/Strada. Relatou que o veículo fiat/strada foi fazer uma ultrapassagem em uma reta, em faixa contínua, e veio o caminhão na curva, foi tentar puxar de volta e a traseira da do veículo enroscou no caminhão que estava ultrapassando. Era um veículo fiat/strada e o caminhão era uma Mercedes. Estavam trafegando a cerca de 130km/h.

A testemunha Marcos Aurélio Pereira de Medeiros, agricultor, descreveu que presenciou o acidente, que o veículo strada foi quem deu causa ao acidente, lhe podou em uma faixa continua e foi em cima de um caminhão mercedes amarelo. O veículo Strada trafegava em torno de 150km/h. seu veículo foi avariado e a empresa consertou o seu veículo. A seguradora que retirou os veículos do local.

Como se observa, sem dúvida, o acidente de trânsito ocorreu pela imperícia do condutor do Fiat, de propriedade da primeira demandada, pois invadiu a faixa contrária e gerou a colisão frontal com o caminhão da parte autora.



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
1ª Vara Cível da Comarca de Frederico Westphalen

Nesse contexto, resta configurada a responsabilidade do condutor do veículo Fiat pela ocorrência do acidente, de responsabilidade da primeira demandada, restando a análise em relação aos prejuízos alegadamente suportados pela parte autora e a responsabilidade da parte demandada pelo pagamento de eventual indenização.

Danos Materiais.

Incontroversos os danos causados no veículo, bem como que até o momento não foi consertado.

Ainda, que o veículo, desde a data do acidente, encontra-se em mecânica escolhida pela Seguradora.

Nos autos veio orçamento da referida mecânica indicando valor mínimo de conserto no valor de R\$ 62.515,00, todavia, com a ressalva de que o orçamento foi realizado em a prévia desmontagem.

Logo, poderá envolver valor maiores.



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
1ª Vara Cível da Comarca de Frederico Westphalen

i629	REMOVER BAU E INSTALAR(5)	UN	1,00	500,00	500,00	0,00	500,00
i629	BALANCEAMENTO DE RODAS DIANTEIRAS(5)	UN	2,00	60,00	120,00	0,00	120,00
i629	TROCA BARRO DE DIREÇÃO(5)	UN	1,00	80,00	80,00	0,00	80,00
i629	TROCA BARRA LATERAL(5)	UN	1,00	80,00	80,00	0,00	80,00
j) TOTAL MAO DE OBRA		38.400,00 (-) DESCONTOS CONCEDIDOS		0,00			
j) TOTAL PECAS		24.115,00					
j) TOTAL PECAS TERCEIROS		0,00					
j) TOTAL MAO DE OBRA		6.070,00					
j) TOTAL MAO DE OBRA TERCEIROS		32.330,00					
j) DESCONTOS CONCEDIDOS		0,00					
j) TOTAL A PAGAR		62.515,00		(M.OAU,MM)			

A S S I N A T U R A

SERGINHO DIESEL / ()

ORDEN DE SERVICO

O.S. NUMERO: 0000006148 EMISSAO/HORA: 31/05/2021 - 18:50:42 Pag. 1
ID : PLACA: CLK9H70 MODELO: MB 1113 COR: KM: 0
DATA ABERTURA: 31/05/2021 DATA FECHAMENTO:
CLIENTE : 1 - CONSUMIDOR/CLIENTE SEM CADASTRO TEL : () -
ENDEREÇO : 0000, 0 BAIRRO :
CIDADE/EST: GOIOERÊ - PR CEP : 87.360-000
CGC/CPF : 000.000.000-00 IE/RG : 2000000000000000
CEL : () - AGENTE: RODRIGO AUX FINANCEIRO
CONTATO :
OBS.: OBS- O ORÇAMENTO A SEGUIR FOI REALIZADO SEM A PREVIA DESMONTAGEM, PORTANTO PODERA HAVER ALTERAÇÕES.
TAMBEM MAO ESTAO INCLUSOS NESTE ORÇAMENTO PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS. ##O CLIENTE FOI INFORMADO.
MAICON DENTI -CPF 023.934.580-00 VEICULO PLACA CLK 9H70

COD. PROD	DESCRICAO	UNID.	QUANT.	UNITARIO	SUB. TOTAL	DESC %	TOTAL
-----------	-----------	-------	--------	----------	------------	--------	-------



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
1ª Vara Cível da Comarca de Frederico Westphalen

O fato do veículo estar em autorizada da seguradora ré, por óbvio, que impediu a parte autora de realizar novos orçamentos para conserto do veículo.

Entretanto, é certa a responsabilidade das demandadas em arcarem com o conserto do caminhão, conserto integral, deixando no estado como se encontrava antes do acidente.

Assim, condeno as demandadas a arcarem como o conserto integral do veículo, sendo que o conserto deverá ser iniciado no prazo de 30 dias e concluído em 60 dias, sob pena de ser autorizado o conserto diretamente pelo autor.

Lucros Cessantes.

No que se refere aos lucros cessantes, foi produzida prova testemunhal, que menciono abaixo.

Autor, descreveu que seu caminhão não foi consertado, o caminhão foi levado pela seguradora e se encontra na oficina. Referiu que está trabalhando de empregado e fazendo uns bicos, ajudando seu pai. Quando o caminhão foi batido estava pagando o conserto do motor do caminhão. Depois que o caminhão foi batido, não sabe dizer a renda mensal. Possuía o caminhão cerca de 9/10 meses, tendo pago R\$ 55.000,00 e no conserto investiu uns R\$ 45.000,00. Sobre o acidente, referiu que a ultrapassagem foi em local proibido, o veículo pegou o seu caminhão, em sua pista. Trafegava cerca de 50/60km/h. O caminhão andou cerca de 15 metros do impacto. Andou para sair fora pista. Entortou o eixo do caminhão. A seguradora ofereceu o valor que pagou pelo veículo, sem o investimento. O outro caminhão não teve culpa no acidente. O veículo Fiat/Strada perdeu o controle do veículo na ultrapassagem. Não tinha outro caminhão, mas seu pai tinha outros caminhões, disse que o seu caminhão era maior. O valor de mercado do veículo valia cerca de R\$ 110.000,00. Tinha um faturamento líquido mensal de 15/20 mil por mês, não sabendo referir o valor dos gastos mensais. Se faturasse 30 mil bruto no mês sobraria mais que 15 mil líquido, acredita que uns 20 mil líquido.



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
1ª Vara Cível da Comarca de Frederico Westphalen

A testemunha Cleomar Favin, motorista, trabalhou na Empresa Probon e o autor prestava serviços para a empresa. Referiu que conforme saíam as cargas, pegavam os terceirizados, não tinha frete certo, as vezes fazia, uma ou duas cargas para semana, média de sete/oito cargas por mês. Disse que o pagamento era por quilômetro rodado, ida e volta, na época acha que R\$ 2,45, pagavam em cheque e dinheiro. Disse que fazia frete com o seu caminhão, parou em janeiro do ano passado. Disse que mais de 50% do valor recebido era em gastos.

A testemunha Daniel Mater, contratou o autor para fazer uma mudança que durou cerca de três horas, dentro do município, tendo pago em torno de R\$ 600,00.

A testemunha Fabiano Brun, Policial Rodoviário Federal, não acompanhou a ocorrência do acidente de trânsito. Conhece o autor e sabe que ele trabalha com fretes e mudanças. Disse que fez transporte com o autor por duas vezes, dentro do município, a primeira foi grande e foi o dia inteiro e a segunda menos tempo, acha que meio dia, tendo pago o valor em torno de R\$ 600,00, não lembra como foi feito o pagamento, faz mais de um ano. Não lembra do caminhão que foi utilizado.

A testemunha Francisco Denti, pai do autor, dono de empresa de fretes, já repassou fretes ao filho, repasses ocorriam pois o caminhão do filho era maior e fazia para vários lugares. Disse que tem valor fixo mesmo dentro da cidade, varia bastante. Uma mudança de meio dia uns R\$ 800,00, dia todo uns R\$ 1.500,00. Não presta serviços para Probon. Referiu ter emprestado um caminhão para o filho, mas poucas mudanças.

A testemunha Marcelo João Carlin Piovesan, trabalha na Empresa Probon, trabalha na conferência de carregamento. Disse que o autor fazia fretes para a empresa, recebia por fretes, em torno de um ou dois por semana, dependendo da região, era pago por quilômetro rodado, em torno de R\$ 2,30/2,40. Pagava em dinheiro e cheque, através de recibo simples. Os fretes eram feitos todas as semanas. Não sabe o tempo certo que trabalhou para a empresa. Viu dois caminhões com o autor.

Como visto, a prova testemunhal demonstra as atividades desenvolvidas pelo autor, em especial para a Empresa Probon.



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
1ª Vara Cível da Comarca de Frederico Westphalen

E, em razão da necessidade de conserto do caminhão, certo que o autor deixou de receber valores.

A declaração do Anexo 31, firmada pela Empresa Holand, não é considerada pelo Juízo, pois de Empresa Familiar - propriedade do pai do autor.

Já no anexo 32, há recibos emitido pela Empresa Probon, dando conta dos recebimentos do autor nos meses de novembro 2020 e janeiro e fevereiro de 2021, meses anteriores ao acidente de trânsito.

Pelos documentos juntados, em novembro de 2020, mês atípico por ser próximo ao final do ano, recebeu R\$ 10.432,80; janeiro de 2021 R\$ 2.355,20; fevereiro R\$ 5.936,30.

Se considerarmos a quantidade de viagens, a média de valores em novembro foi de R\$ 2.608,20 e em fevereiro de 2.968,15. Janeiro que somente realizou uma viagem foi de R\$ 2.355,20.

É de ser considerado que pelo menos realizava uma viagem mensal para à Empresa Probon - análise de documentos juntados- e considerando os recibos juntados, fazendo uma média e também considerando que estamos diante de documentos que apresentam valor bruto, entendo o Juízo por fixar os lucros cessantes no montante de R\$ 3.000,00 mensais, a serem pagos desde a data do acidente até o efetivo conserto do bem, corrigido pelo IGP-M e juros de mora de 1% ao mês desde a data do acidente.

Desvalorização do veículo.

Postula a parte autora a indenização pela desvalorização do veículo em razão do acidente, pedido que também não merece prosperar.

No caso, não comprova a parte autora a alegada desvalorização do veículo, não podendo presumir que o veículo tenha perdido valor de mercado em razão do acidente, uma vez que será realizado o conserto integral dos danos ocasionados ao bem.



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
1ª Vara Cível da Comarca de Frederico Westphalen

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE DOIS AUTOMÓVEIS. VEÍCULO DOS AUTORES TRAFEGAVA POR VIA PREFERENCIAL QUANDO EM CRUZAMENTO FOI ABALROADO PELO VEÍCULO DO RÉU. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. DEVER DE PAGAR A DESPESA COM A FRANQUIA DO SEGURO. CONserto DO VEÍCULO. AUTORES QUE NÃO SE DESINCUMBIRAM DE PROVAR A EFETIVA DESVALORIZAÇÃO DO VEÍCULO, O QUE AFASTA A INDENIZAÇÃO A TAL TÍTULO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71009045253, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em: 26-11-2019)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS EMERGENTES. MANUTENÇÃO DA VERBA FIXADA NA ORIGEM. INDENIZAÇÃO EM FACE DA ALEGADA PERDA DE VALOR DO BEM E DOS SUPOSTOS DANOS MORAIS DERIVADOS DO OCORRIDO. ÔNUS DA PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Danos emergentes: mantém-se a condenação fixada pelo juízo de origem, atinente ao reembolso das despesas havidas para conserto do veículo, pois condizente com os danos verificados. 2. Depreciação do bem: em que pese a extensão dos danos verificados, não há prova de que o bem, depois de realizado o conserto, tenha perdido valor de mercado. Portanto, é impositivo o desprovimento do recurso dos autores nesse tópico. 3. Danos morais: a parte demandante não demonstrou o abalo moral supostamente decorrente do sinistro, que, a despeito de sua gravidade, não resultou em lesões corporais. Ademais, o fato de ter sofrido acidente não implica, por si só, o acolhimento do pedido relativo à indenização por danos extrapatrimoniais. 4. Honorários advocatícios: redimensionamento, com base no artigo 85, §11, do CPC/2015. Apelações desprovidas. Unânime.(Apelação Cível, Nº 70082877549, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em: 10-10-2019)

Dano Moral

O autor busca, ainda, indenização pelos danos morais sofridos.



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
1ª Vara Cível da Comarca de Frederico Westphalen

Nos termos do artigo 186 do Código Civil, “*aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito*”, cuja consequência é a reparação, nos termos do artigo 927, do mesmo diploma legal.

No caso dos autos, entendo que não demonstrado nos autos ter o autor sofrido o abalo moral.

Não demonstrado que o acidente tenha ocasionado significativa mudança na rotina na rotina do autor, nem mesmo financeira ou abalo psicológico.

Acrescento que para a configuração da ocorrência dos danos morais há que existir nexo de causalidade entre a conduta do ofensor e as consequências nocivas à moral do ofendido. Sem o nexo de causalidade, não há o que se reparar.

Responsabilidade da Seguradora.

Registre-se que a responsabilidade da seguradora ré está limitada ao montante da indenização securitária prevista apólice de seguro, observando-se os valores da cobertura contratada, por constituírem prejuízo financeiro.

Honorários Contratuais.

Não prospera o pedido, visto que não há como compelir a parte ré ao pagamento de honorários convencionados em contrato no qual não teve participação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALHA NA EMISSÃO DE BOLETOS RECONHECIDA PELA PRIMEIRA RÉ. AUSÊNCIA DE PROTESTO E/OU INSCRIÇÃO DESABONADORA. DANO MORAL INOCORRENTE.



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
1ª Vara Cível da Comarca de Frederico Westphalen

PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS DESCABIDA. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. Quanto ao dano material, conforme entendimento consagrado pelo STJ, as despesas com honorários advocatícios contratuais não constituem verbas passíveis de ressarcimento. 4. Sentença que vai, então, mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA, DE PLANO. (Apelação Cível, Nº 50002565120188210102, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em: 22-01-2022)

Diante do exposto, **JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES** os pedidos contidos na **AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO** proposta por **MAICON DENTI** contra **R.A. MESQUITA DE ARAUJO MOVEIS E ESTOFADOS ME e HDI SEGUROS S.A.**, para o efeito de **CONDENAR** as rés a arcarem como o conserto integral do veículo, observado o orçamento preliminar mínimo de R\$ 62.515,00, bem como condenar as rés a pagarem ao autor lucros cessantes fixados em R\$ 3.000,00 mensais, a serem pagos desde a data do acidente até o efetivo conserto do bem, corrigido pelo IGP-M e juros de mora de 1% ao mês desde a data do acidente. O conserto deverá ser iniciado no prazo de 30 dias e concluído no prazo de 60 dias, sob pena de ser autorizado o conserto diretamente pelo autor.

Registro que a responsabilidade da ré HDI SEGUROS S.A., quanto à verba indenizatória descrita acima está limitada ao valor da cobertura prevista na apólice de seguro para danos materiais.

Como o veículo ainda não foi consertado e está em oficina credenciada pela seguradora, **INDEFIRO o pedido de bloqueio de valores para o conserto do bem.**

Havendo sucumbência recíproca, condeno cada parte ao pagamento de 50% das custas processuais. Cada parte acará com os honorários de sucumbência em favor do procurador da parte adversa, fixados em 15% sobre o valor da condenação, considerando o trabalho desempenhado, a matéria discutida e o tempo de tramitação do processo, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, impossibilitada a compensação



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
1ª Vara Cível da Comarca de Frederico Westphalen

Suspensa a exigibilidade em relação a parte autora, em razão do benefício da gratuidade de justiça, na forma do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Fica resolvido o processo com base no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Ficam as partes intimadas.

Havendo interposição de recurso de apelação, intime-se a parte apelada para que apresente contrarrazões, querendo, no prazo legal, e, após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.

Transitada em julgado, baixe-se.

Documento assinado eletronicamente por **MARCO AURELIO ANTUNES DOS SANTOS, Juiz de Direito**, em 13/5/2023, às 15:52:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10037201792v8** e o código CRC **6cab18ac**.

5001804-71.2021.8.21.0049

10037201792.V8